



PUTUSAN
Nomor 1948 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARIFIN WAHAB;**
2. **MOHAMAD SUHARTONO KATILI;**
3. **SUSANTI HIMINGGILO**, ketiganya bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Fahmi Saputra Al Idrus, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Jusuf Hasiru Nomor 95, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Lawan

RUMI DJAFAR, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janes Komonaung, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ir. H. Joesoep Dalie Nomor 273, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022 dan memberi kuasa tambahan kepada Mashuri, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Ir. H. Joesoep Dalie Nomor 273, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 5 Juli 2022;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2024



Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq
MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
cq KEPALA KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
GORONTALO, cq KEPALA KANTOR
BADAN PERTANAHAN KOTA
GORONTALO**, berkedudukan di Jalan P.
Kalengkongan Nomor 18, Kota Gorontalo;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,
yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan
Panitera/Jurusita Pengadilan adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan rumah dan
halamannya tanpa beban apapun serta mengembalikan tanah dan
bangunan milik Penggugat tersebut sebagaimana ditunjuk dalam
Sertifikat Hak Milik Nomor 1160, Surat Ukur Nomor 80/Limba B/1999
yang terletak di Jalan Prasetya, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota
Selatan, Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Udin H. Panu;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Abdjul;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Salma Djibrán;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Harun S. Mauke;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
7. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan II:

- Eksepsi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
- Eksepsi *res judicata* (*nebis in idem*);

Eksepsi Tergugat III:

- Eksepsi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
- Eksepsi *res judicata* (*nebis in idem*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tuntutan Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas diakui oleh Turut Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Gto., tanggal 29 September 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan rumah dan halamannya tanpa beban apapun serta mengembalikan tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut sebagaimana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1160, Surat Ukur Nomor 80/Limba B/1999 yang terletak di Jalan Prasetya, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Udin H. Panu;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Abdul;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Salma Djibrin;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Harun S. Mauke;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 49/PDT/2022/PT GTO., tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Gto., *juncto* Nomor 49/PDT/2022/PT GTO., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 49/PDT/2022/PT GTO., tertanggal 8 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Gto., tanggal 29 September 2022;
3. Atau dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2023 dihubungkan



dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan objek sengketa semula harta bawaan dari almarhum Max Katili/suami Penggugat, karena Penggugat sebagai istri yang sah sebagai ahli waris golongan I berhak atas objek sengketa dan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1160 Surat Ukur Nomor 80/Limba B/1999 semula atas nama Max Katili telah dibaliknama menjadi atas nama Rumi Djafar/Penggugat, sedangkan Surat Hibah tanggal 1 Mei 2001 oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan tidak sah, sehingga penguasaan pihak Tergugat atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ARIFIN WAHAB, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ARIFIN WAHAB**, 2. **MOHAMAD SUHARTONO KATILI**, 3. **SUSANTI HIMINGGILO**, tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2024